

3er. JUZGADO PAZ LETRADO - Sede Central

EXPEDIENTE : 00984-2024-0-1401-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : MONSERRATE GUEVARA YAMPIER
ESPECIALISTA : BRICEÑO DONAYRE HECTOR HILARIO MARTIN
PERITO : ROSAS DE NAVEA, MARINA A PERITO
**DEMANDADO : CHAVEZ DE LA CRUZ, VICTOR GIANPIER
CHAVEZ DE LA CRUZ, FABIOLA YESENIA
RAMOS CONTRERAS, NATALY SOLANYE**
**DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA
SA**

Resolución Nro. 21.-

Ica, veintiséis de junio del

Año dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Con el escrito 4011-2026 que antecede presentado por la CMAC ICA S.A.; AL PRINCIPAL: Por cumplido el mandato contenido en la resolución número 20 de fecha 20 de marzo del año en curso; a los autos la tasa judicial por derecho de remate; y **CONSIDERANDO:**

PRIMERO. - Que mediante resolución No. 06 de fecha 29 de noviembre del 2024 obrante a folios 40 y siguientes del expediente, se ha emitido auto final en este proceso, que fue confirmado mediante la resolución N° 07 de fecha 26 de diciembre del año 2024 obrante a folios 47 del expediente.

SEGUNDO. - Por otro lado, el Juzgado aprecia que concurren los siguientes presupuestos para la convocatoria a remate judicial

- El ejecutante acompaña la respectiva tasa judicial por remate como se verifica en el escrito de la referencia.
- El ejecutante ha acompañado copias certificadas y completas de la partida registral correspondiente al predio materia de ejecución, tal como se aprecia a fojas 125 y siguientes.
- La tasación del bien materia de remate, se ha efectuado con fecha 14 de noviembre del 2025, tal como se verifica a folios 148 y siguientes del expediente, el mismo que ha sido aprobado mediante resolución N° 19 de fecha 26 de enero del año en curso, obrante a folios 164 del expediente, resolución que ha sido debidamente notificada a las partes procesales conforme cedulas de notificación obrante al reverso de los folios 164,165 y 166.

TERCERO. - De lo antes expuesto, este Juzgado considera pertinente llevar adelante el remate judicial electrónico a través del aplicativo REMAJU que está habilitado en el Distrito Judicial de Ica a partir del 04-03-2021 de conformidad con la R.A. N° 000160-2021-CSJIC-PJ;

CUARTO.- De conformidad a la norma contenida en el artículo 731° del Código Procesal Civil, corresponde disponer la realización del remate judicial a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial; debiendo además considerarse que una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley 30229, el Especialista legal de la causa deberá publicar en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como lo dispone el artículo 15° de la Ley 30229.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

PRIMERO. CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO - REM@JU a efectos de proceder al remate **EN PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el bien inmueble materia de ejecución forzada conforme al siguiente detalle:

- a) **DESCRIPCIÓN DEL BIEN.** – Inmueble ubicado en Centro Poblado Yaurilla, Mz. Y, Lote 4A del distrito de Los Aquijes, provincia y departamento de Ica, inscrito en la Partida Registral N° **P07124957** del registro de propiedad inmueble de los Registros Públicos de Ica, con un área de 56.1100 m2.
- b) **CARGAS Y GRAVÁMENES.**
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN ordenado por el Tercer Juzgado de Paz Letrado Civil de Ica, hasta por la suma de S/. 22,000.00 (Veintidós mil con 00/100 soles) sobre el predio antes descrito, a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A., en los seguidos contra Ramos Contreras Nataly Solanye, Chavez De La Cruz Fabiola Yesenia Y Chavez De La Cruz Víctor Gianpier, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, Expediente N°00984-2024-36-1401-JP-CI-03.
- c) **VALOR DE LA TASACIÓN.** Tasación comercial efectuada por peritos valorizadores que obra a folios 148 y siguientes del expediente, la misma que establece un valor comercial ascendente a la suma de **S/. 9,426.00 (Nueve mil cuatrocientos veintiséis con 00/100 soles)**
- d) **PRECIO BASE DEL REMATE.** Siendo la base de la postura el monto equivalente a las dos terceras partes del valor de tasación, se tiene que el precio base del remate asciende a la suma de **S/ 6,284.00 (Seis mil doscientos ochenta y cuatro con 00/100 soles)**
- e) **OBLAJE.** - Los postores deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
 - a. Depositar el 10% (diez por ciento) del valor de la tasación indicada líneas arriba, mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se ha realizado la tasación del bien.
 - b. Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

SEGUNDO. - Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos de remate en el **PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático REM@JU por el término de ley, **una vez consentida o ejecutoriada la presente resolución.**

TERCERO. - **FÍJESE** los carteles en la vitrina del local del Juzgado por parte del especialista legal y en el inmueble a rematar, debiendo la parte actora prestar las facilidades del caso a fin de que se realicen los pegados del cartel en el local del inmueble, bajo su entera responsabilidad.

CUARTO. - DISPONER que, en el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **SE REALICE AUTOMÁTICAMENTE LA SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE** y seguidamente —de ser necesario— **LA TERCERA CONVOCATORIA A REMATE**, respetándose los siguientes parámetros respecto al **PRECIO BASE**:

A. PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA. - La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior, haciendo un monto equivalente a **S/ 5,341.40 (Cinco mil trescientos cuarenta y uno con 40/100 soles)**

B. PARA LA TERCERA CONVOCATORIA. - La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior, haciendo un monto equivalente a **S/ 4,540.19 (Cuatro mil quinientos cuarenta con 19/100 soles)**

QUINTO. - HÁGASE SABER que la presente resolución es inimpugnable de conformidad a la norma contenida en el artículo 12º de la Ley 30229, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del referido artículo.

SEXTO. - Conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFIQUESE a la parte ejecutada en su domicilio habitual;** consentida y ejecutoriada que sea la presente, se realizara las publicaciones de los avisos. **AL PRIMER Y SEGUNDO OTROSI:** Téngase presente y a los autos.

Al escrito 5126-2026 presentado por CMAC ICA S.A.: Estese a lo resuelto en la fecha.